

Análisis Contractual de Riesgo

Distributorship Agreement — Signature Orthopaedics Pty Ltd (Supplier) y CPM Medical Consultants, LLC (Distributor)
Fecha del contrato: 29/3/18 | Fuente: FUSE MEDICAL, INC., 10-K, Exhibit 10.43, 3/21/2019 | Perspectiva de análisis: **Signature Orthopaedics Pty Ltd (Supplier / Proveedor)**

#	Tipo de cláusula	Texto citado textualmente (original)	Traducción al castellano	Página/Sección	Riesgo	Acción recomendada
1	Nombramiento no exclusivo	“appoints the Distributor as its non-exclusive distributor”	“designa al Distribuidor como su distribuidor no exclusivo”	Cláusula 2.1 (pág. 3)	Bajo	Mantener; favorable al Supplier al permitirle vender directamente y designar otros distribuidores
2	Venta directa reservada	“the Supplier may sell or supply the Products to end users within USA at anytime”	“el Supplier podrá vender o suministrar los Productos a usuarios finales dentro de EE.UU. en cualquier momento”	Cláusula 2.3 (pág. 3)	Bajo	Favorable; conservar sin cambios
3	Duración inicial y terminación por preaviso	“either party giving at least twelve (12) months’ prior written notice”	“cualquiera de las partes dando al menos doce (12) meses de aviso previo por escrito”	Cláusula 11.1 (pág. 9)	Medio-Alto	El plazo de 12 meses para terminar sin causa es largo; negociar reducción a 3-6 meses para mayor flexibilidad de salida
4	Indemnización por responsabilidad de producto	“the Supplier shall indemnify the Distributor... against any liability... arising from any fault or defect in the design”	“el Supplier indemnizará al Distribuidor... contra cualquier responsabilidad... derivada de cualquier falla o defecto en el diseño”	Cláusula 10.1 (pág. 8)	Alto	Obligación amplia y sin límite monetario expreso; añadir tope de responsabilidad (“cap”) y excluir defectos de fabricación del Distribuidor
5	Seguro de responsabilidad de producto	“maintain product liability insurance... of no less than AU\$10 million”	“mantener un seguro de responsabilidad de producto... de no menos de AU\$10 millones”	Cláusula 10.3 (pág. 8)	Medio	Verificar que la cobertura actual cumpla el umbral y que la póliza permanezca vigente durante todo el Term
6	Indemnización por infracción de PI	“the Supplier agrees to indemnify and hold harmless the Distributor against any clauses by a third party”	“el Supplier acuerda indemnizar y mantener indemne al Distribuidor contra cualquier reclamo de un tercero”	Cláusula 9.5(b) (pág. 7)	Alto	Exposición sin límite por infracción de marcas/PI; acotar el alcance y exigir que el Distribuidor notifique de inmediato cualquier reclamo
7	Cesión sin consentimiento a “Permitted Assignee”	“the Distributor may assign or transfer this agreement to a Permitted Assignee without the consent of Supplier”	“el Distribuidor podrá ceder o transferir este acuerdo a un Cesionario Permitido sin el consentimiento del Supplier”	Cláusula 16.1 (pág. 12)	Alto	El Supplier pierde control sobre el cambio de contraparte comercial; exigir al menos notificación previa y derecho de veto razonable
8	Terminación por cesión no autorizada	“the Supplier may give notice in writing... terminating this agreement immediately if the Distributor purports to assign”	“el Supplier podrá dar aviso por escrito... terminando este acuerdo de inmediato si el Distribuidor pretende ceder”	Cláusula 11.2(n) (pág. 10)	Bajo	Mitiga parcialmente el riesgo #7; mantener
9	Notificaciones no válidas por correo electrónico	“A notice given under this agreement shall not be validly given if sent by e-mail”	“Un aviso dado bajo este acuerdo no será válidamente dado si se envía por correo electrónico”	Cláusula 20.3 (pág. 14)	Medio	Riesgo procedimental: contradice la definición de “writing” que sí incluye e-mail (cláusula 1.10); aclarar la inconsistencia para evitar disputas sobre notificaciones válidas
10	Ley aplicable y jurisdicción	“shall be governed by and construed in accordance with Ohio law”	“se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de Ohio”	Cláusula 24.1 (pág. 14)	Medio	El Supplier (australiano) queda sujeto a foro y ley extranjeros para litigar; evaluar costo de litigar en Ohio o negociar jurisdicción neutral/australiana
11	Plazo para aprobar material promocional	“approve or reject any promotional information or material submitted by the Distributor within 28 days”	“aprobar o rechazar cualquier información o material promocional presentado por el Distribuidor dentro de 28 días”	Cláusula 4.2(b) (pág. 6)	Medio	Obligación operativa con plazo fijo; asegurar proceso interno de revisión para no incurrir en incumplimiento por aprobación tácita
12	Recompra de inventario al terminar	“the Supplier shall be responsible for the costs of packaging, insurance and carriage of the Products”	“el Supplier será responsable de los costos de embalaje, seguro y transporte de los Productos”	Cláusula 12.2(a) (pág. 11)	Medio	Costo financiero adicional en caso de terminación; presupuestar esta contingencia o negociar reparto de costos

#	Tipo de cláusula	Texto citado textualmente (original)	Traducción al castellano	Página/Sección	Riesgo	Acción recomendada
13	Tope o límite de responsabilidad general	No especificado	No especificado	No especificado	Alto	No existe cláusula de limitación general de responsabilidad (“liability cap”) para el Supplier; se recomienda incorporar una en futuras negociaciones o adendas

Notas metodológicas

- Los niveles de riesgo se evaluaron desde la perspectiva del **Supplier (Signature Orthopaedics Pty Ltd)**.
- Las citas se limitaron a fragmentos breves y exactos del documento con fines de referencia legal.
- Los campos marcados “No especificado” corresponden a información ausente en el contrato (no se infirió contenido no presente en el texto).

Este documento es un análisis orientativo y no constituye asesoría legal formal. Se recomienda validar las conclusiones con un abogado especializado en la jurisdicción aplicable (Ohio, EE.UU.).